# Tasarım ve İktidar: Fiilî Düzenleyiciler

ÖFY

October 2026

## Özet

Gündelik hayatta davranışı yasadan daha etkili biçimde sınırlayan pek çok yapı vardır: kredi notu, şehir planı, form kutuları, sınav sistemleri, teknik standartlar ve ürün tasarımı bunların başında gelir. Bu yapılar hukuken yasanın üstünde değildir; ancak yasa gibi sonradan cezalandırmaz, davranışı baştan mümkün ya da imkânsız kılar. Dördü de ortak özellik taşır: önceden çalışırlar, kendiliğinden uygulanırlar, kural olarak algılanmazlar ve onları koyan kişi kamuya hesap vermez. Bu yapıların bir kısmı bilinçli tasarlanmıştır, bir kısmı başka bir amacın yan etkisidir, bir kısmı da sebebi ortadan kalkmış eski tercihlerin mirasıdır. En yaygın durum karışık olandır: bir sınır kazara doğar, sonra birinin çıkarına uyduğu için bilerek korunur. Niyet, etkiyi değiştirmez; yan etki olarak doğan bir dışlama da bilinçli bir dışlama kadar gerçektir. Niyeti kanıtlamak çoğu zaman mümkün olmadığı için, bir tasarımı değerlendirmenin güvenilir ölçütü niyet değil sonuçtur.

# Giriş

Lawrence Lessig, dijital ortamda yazılımın yasa gibi çalıştığını savunmuş ve bunu "kod yasadır" ifadesiyle özetlemiştir (Lessig, 1999). Aynı mantık dijital ortamla sınırlı değildir. Fiziksel mekân, piyasa düzenlemeleri, belgeler ve ölçme sistemleri de insanların ne yapabileceğini belirler.

Yaygın kabul, özgürlüğün sınırını yasaların çizdiğidir: yasak olmayan şey serbesttir. Bu kabul eksiktir. Yasak olmayan pek çok şey fiilen yapılamaz, çünkü ortam buna izin vermez.

Kullanılan terimler şunlardır:

- **Fiilî düzenleyici**: Yasa olmadığı hâlde davranışı yasa kadar ya da ondan daha etkili biçimde sınırlayan yapı.
- **Mimari** (*architecture*): Bir ortamda hangi davranışların mümkün olduğunu belirleyen fiziksel ya da teknik yapı.
- **Varsayılan** (*default*): Kişi hiçbir seçim yapmadığında geçerli olan ayar.
- **Patika bağımlılığı** (*path dependence*): Geçmişte yapılmış bir tercihin, değiştirmenin maliyeti yüzünden bugünü de belirlemesi.
- **Ağ etkisi** (*network effect*): Bir ürünün değerinin, onu kullanan kişi sayısı arttıkça yükselmesi.

Bir düzeltme gereklidir. Bu yapılar yasadan "üstün" değildir. Hukuk düzeninde yasa üsttedir ve bu yapıları değiştirebilir. Fark etkililiktedir: yasa çiğnenebilir ve sonradan yaptırım uygular; mimari ise seçeneği ortadan kaldırır.

Not, gündelik örnekler üzerinden kavramsal bir sınıflandırma kurar. Her örneğin ayrıntılı ampirik incelemesi kapsam dışındadır.

## Ortak Özellikler

Fiilî düzenleyiciler dört özelliği paylaşır.

- **Önceden çalışırlar.** Yasa ihlalden sonra devreye girer. Fiilî düzenleyici ihlalin gerçekleşmesine izin vermez. Hız sınırı tabelası çiğnenebilir; hız tümseği çiğnenemez.
- **Kendiliğinden uygulanırlar.** Polis, savcı ya da mahkeme gerekmez. Banka kredi başvurusunu reddettiğinde karar anında ve aracısız uygulanmış olur.
- **Kural olarak algılanmazlar.** Kişi karşılaştığı sınırı bir karar olarak değil, "sistem böyle" diye algılar. Bu yüzden sınır sorgulanmaz.
- **Koyanı hesap vermez.** Yasayı seçilmiş organlar yapar ve yasaya itiraz yolu vardır. Bir formu, bir puanlama formülünü ya da bir bina girişini tasarlayan kişi seçilmemiştir; çoğu durumda itiraz edilecek bir merci de yoktur.

Lessig'in modelinde davranışı dört etken sınırlar: yasa, toplumsal normlar, piyasa ve mimari. Aşağıdaki örneklerin çoğu mimari ile piyasanın karışımıdır. Kredi notu piyasa temellidir, ancak kapalı bir formülle hesaplandığı için kod gibi davranır.

# Örnek Alanları

## Fiziksel Mekân

- **Hız tümseği, dar şerit, döner kavşak.** Yolun şekli sürücüyü yavaşlatır. Işıklı kavşakta kırmızıda geçilebilir; döner kavşakta geometri hızı düşürür.
- **Ortası bölünmüş banklar.** "Yatmak yasaktır" yazmaz; üzerinde yatılamaz.
- **Merdiven.** Tekerlekli sandalye kullanan kişi için basamak, giriş yasağıyla aynı sonucu doğurur.
- **Şehir planı.** Kaldırımı olmayan ve mesafelerin uzun olduğu bir şehirde araba sahibi olmak zorunlu değildir, ancak fiilen zorunludur.
- **Toplu taşıma saatleri.** Son sefer saati, arabası olmayanlar için gecenin bittiği saattir.
- **Kapalı siteler.** Sokak hukuken kamuya açık olabilir; bariyer ve güvenlik kulübesi kimin gireceğini belirler.
- **Market raf düzeni.** Göz hizasındaki ürün daha çok satılır. Temel ürünler arkaya konur ki müşteri bütün mağazayı dolaşsın.
- **Sınıf düzeni.** Sıralar tahtaya dönükse öğrenci dinler; daire biçiminde dizilirse konuşur.

## Para ve Piyasa

- **Kredi notu.** Hiçbir yasa ev almayı yasaklamaz; düşük not kredi kapısını kapatır. Türkiye'de Kredi Kayıt Bürosu'nun Findeks notu bu işlevi görür. Formül kapalıdır.
- **Ödeme sistemleri.** Kart ağları ve bankalar bir işletmeyle çalışmayı keserse, yasal bir faaliyet de fiilen sona erer.
- **Sigorta.** Sigortalanamayan iş yapılamaz. Hangi etkinliğin mümkün olduğunu sigorta şirketinin risk tablosu belirler.
- **Depozito ve kefil.** Ev kiralamak serbesttir; yüksek peşinat ve kefil şartı, parası olmayan için bu serbestliği kaldırır.
- **Nakitsiz ödeme.** Nakit kabul etmeyen bir yerde kartı olmayan alışveriş yapamaz. Her ödeme ayrıca kayıt bırakır.
- **Paket boyutu ve asgari tutar.** Tek kişilik porsiyon satılmıyorsa fazlası alınır. Tüketim miktarını raf belirler.

## Kimlik, Belge ve Kategori

- **Kimlik numarası ve adres belgesi.** Haklar yazılıdır; belge yoksa hesap açılamaz, hat alınamaz, ev tutulamaz.
- **Pasaport.** Seyahat özgürlüğü herkese tanınmıştır; pratikte kapsamını taşınan pasaport belirler.
- **Telefon numarası.** Çoğu hizmete numarasız kayıt olunamaz. Numara fiilî bir kimliğe dönüşmüştür.
- **Formlar.** Formda bulunmayan seçenek yok sayılır. Bowker ve Star, sınıflandırma sistemlerinin neyi görünür, neyi görünmez kıldığını ayrıntılı biçimde incelemiştir (Bowker ve Star, 1999).
- **Karakter desteği.** Adında ğ, ş ya da ı bulunan kişi, bu harfleri tanımayan sistemlerde hata alır; bilet ile pasaporttaki ad uyuşmaz.

## Ölçme ve Sıralama

- **Merkezi sınavlar.** Resmî müfredat ne öğretileceğini söyler; fiilen neyin çalışılacağını sınav belirler. Sınavda çıkmayan konu okulda yer bulamaz.
- **Performans ölçütleri.** Bir kurumda ölçülen iş yapılır, ölçülmeyen iş kaybolur. Campbell, bir sayısal gösterge karar vermek için ne kadar çok kullanılırsa o kadar bozulduğunu ve izlediği süreci de bozduğunu belirtmiştir (Campbell, 1979).
- **Puan sistemleri.** Sürücü, ev sahibi ya da satıcı puanı belirli bir eşiğin altına düştüğünde platformdan çıkarılır. Yargılama yoktur; yalnızca ortalama vardır.
- **İşe alım filtreleri.** Özgeçmişi önce yazılım eler. Aranan anahtar kelime yoksa başvuruyu hiçbir insan görmez.
- **Sıralama algoritmaları.** Arama sonuçlarında geriye düşen işletme yasaklanmamıştır, ancak görünmez olmuştur.

## Ürün ve Cihaz Tasarımı

- **Tamir edilemeyen tasarım.** Yapıştırılmış batarya ve özel vida, tamiri yasaklamaz; imkânsızlaştırır.
- **Güncelleme desteği.** Cihaz çalışsa da güncelleme sona erdiğinde uygulamalar açılmaz. Cihazın ömrünü üretici belirler.
- **Uygulama mağazası onayı.** Mağazanın reddettiği uygulama, yasal olsa da kullanıcıya ulaşamaz.
- **Abonelik modeli.** Yazılım satın alınmaz, kiralanır. Ödeme durduğunda dosyalara erişim de durur.

- **Bölge kilidi.** Aynı ücret ödenir; erişilen içerik bulunulan ülkeye göre değişir.
- **Zor iptal.** Üyelik tek adımda başlar, iptal için telefonla aramak gerekir. Harry Brignull bu tür yanıltıcı arayüz kalıplarına 2010'da karanlık kalıplar (*dark patterns*) adını vermiştir (Brignull, 2010).
- **Varsayılan ayarlar.** İnsanların çoğu varsayılanı değiştirmez. Organ bağışında varsayılanın "bağışçı" olduğu ülkelerde kayıtlı onay oranı çok yüksektir: Avusturya'da %99'un üzerindeyken, açık onay isteyen Almanya'da %12 dolayındadır (Johnson ve Goldstein, 2003). Bu rakamlar onay oranlarıdır; fiilen gerçekleşen bağış sayısı başka etkenlere de bağlıdır. Thaler ve Sunstein, seçeneklerin sunuluş biçimini düzenleme işine seçim mimarisi (*choice architecture*) adını verir (Thaler ve Sunstein, 2008).

## Beden Ölçüleri

- **Sağ ele göre tasarım.** Makas, okul sırası ve bilgisayar faresi sağ elini kullananlara göre yapılır. Solak olan uyum sağlamak zorundadır.
- **Standart beden.** Araç çarpışma testlerinde uzun yıllar ortalama erkek bedenini temsil eden mankenler esas alınmıştır; koltuk ve emniyet kemeri bu bedene göre ayarlanmıştır (Criado Perez, 2019).

## Ağ, Standart ve Dil

- **Ağ etkisi.** Herkes aynı mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsa, onu kullanmamak iletişimin dışında kalmak demektir. Seçim görünürde serbesttir (Katz ve Shapiro, 1985).
- **Teknik standartlar.** Priz tipi, bağlantı ucu, dosya biçimi ve ray genişliği. Standarda uymayan ürün hiçbir şeye bağlanamaz.
- **Klavye düzeni.** Paul David, QWERTY düzeninin en verimli olduğu için değil, yaygınlaştıktan sonra değiştirmek çok pahalı olduğu için kaldığını savunmuştur (David, 1985). Liebowitz ve Margolis bu anlatıya itiraz etmiş, alternatif düzenlerin üstünlüğüne dair kanıtın zayıf olduğunu ileri sürmüştür (Liebowitz ve Margolis, 1990).
- **Dil engeli.** Çevrimiçi bilginin büyük bölümü İngilizcedir. Bu dili bilmeyen için o içerik kapalıdır.
- **Kavram eksikliği.** Adı konmamış bir sorunu dile getirmek ve şikâyet etmek zordur. Miranda Fricker, bir deneyimi anlatacak ortak kavramın bulunmamasının kişiyi dezavantajlı duruma düşürdüğünü savunur; örneği, "cinsel taciz" kavramı yerleşmeden önce bu deneyimi yaşayanların durumudur (Fricker, 2007). "Mobbing" sözcüğünün yaygınlaşması benzer bir işlev görmüştür.

## Kamu Hizmetine Erişim

- **Randevu sistemleri.** Hekime başvurma hakkı vardır; sistemde boş randevu yoksa hak o gün kullanılamaz. Türkiye'de Merkezi Hekim Randevu Sistemi bu işlevi görür.
- **Geri ödeme listeleri.** Sosyal güvenlik kurumunun karşılamadığı ilaç yasal olarak satılır; çoğu kişi için ulaşılmazdır.
- **Vize randevusu.** Başvuru hakkı herkese açıktır; randevu bulunamıyorsa süreç başlamaz.
- **Mesai saatleri.** Kamu dairesi yalnızca gündüz açıksa, aynı saatlerde çalışan kişi işini ancak izin alarak görebilir.
- **Altyapı.** Başvurusu yalnızca çevrimiçi yapılan bir hak, internete erişimi olmayan kişi için kullanılamaz.

## Niyet Bakımından Sınıflandırma

Bu yapıların hepsi aynı biçimde ortaya çıkmaz. Üç ana tür ve bir ara tür ayırt edilebilir.

### Bilinçli Tasarım

Tasarlayan kişi, insanların belirli bir şeyi yapmasını ya da yapamamasını amaçlamıştır. Hız tümseği, bölünmüş bank, market raf düzeni, zor iptal süreci, bölge kilidi ve varsayılan ayarlar bu türdendir.

Bilinçli tasarım kendi başına kötü değildir. Hız tümseği can güvenliği için konur. Sorun amaçta değil, amacın gizlenmesinde ve tasarımdan etkilenenlerin söz hakkının bulunmamasındadır.

### Yan Etki

Kimse dışlamayı amaçlamamıştır. Tasarlayan kişi kendisini ya da "ortalama" kullanıcıyı düşünmüş, bu ortalamaya uymayanlar dışarıda kalmıştır. Merdiven, sağ ele göre yapılmış aletler, erkek bedenine göre yapılan çarpışma testleri, karakter desteği sorunları ve formlardaki eksik seçenekler bu türdendir.

### Miras

Yapının bir zamanlar bir gerekçesi vardı. Gerekçe ortadan kalkmış, yapı kalmıştır. Değiştirmek artık çok pahalıdır, çünkü herkes ona göre düzen kurmuştur. Klavye düzeni, ray genişliği, priz tipleri ve takvim düzeni bu türe girer. Patika bağımlılığı kavramı bu durumu anlatır.

### Karışık Durumlar

En yaygın durum, kazara doğan bir sınırın sonradan bilerek korunmasıdır.

- Ağ etkisi kendiliğinden oluşur. Ardından şirket, rakip uygulamalarla birlikte çalışmayı bilerek engeller.
- Kredi notu riski ölçmek için kurulur. Kimleri dışladığı sonradan anlaşılır, ancak sistem düzeltilmez.
- Merkezi sınav adil sıralama için tasarlanır. Okulu sınav hazırlığına çevirmesi amaçlanmamıştır; yine de herkes buna göre davranır.
- Tamir zorluğu bazen ince tasarımın gerçek sonucudur, bazen de bunun bahanesidir.

| Tür | Nasıl ortaya çıkar | Örnek |
|---|---|---|
| Bilinçli tasarım | Belirli bir davranış amaçlanır | Zor iptal, hız tümseği |
| Yan etki | Ortalama kullanıcı esas alınır | Merdiven, form kutuları |
| Miras | Eski tercih değiştirilemez | Klavye düzeni, ray genişliği |
| Karışık | Kazara doğar, bilerek korunur | Ağ etkisi, kredi notu |

# Niyetin Sınırlı Önemi

## Niyet Etkiyi Değiştirmez

Merdiveni yapan kişinin kötü bir amacı yoktur. Tekerlekli sandalye kullanan kişi yine de binaya giremez. Dışlanan kişi açısından, sınırın bilinçli mi yoksa kazara mı konduğu sonucu değiştirmez.

Niyet yine de önemsiz değildir. Ahlaki sorumluluk ve çözüm yolu niyete göre değişir. Yan etkiyi gidermek için çoğu zaman fark ettirmek yeterlidir. Bilinçli bir sınırı kaldırmak ise bir çıkarla karşı karşıya gelmeyi gerektirir.

## Niyeti Kanıtlamak Zordur

Tasarımcı hemen her zaman teknik bir gerekçe gösterebilir. Yapıştırılmış batarya için "cihazı inceltmek gerekiyordu", kapalı formül için "ticari sır" denebilir. Bu gerekçeler bazen doğrudur.

Langdon Winner'ın bilinen örneği bu güçlüğü gösterir. Winner, New York'ta bazı köprülerin otobüslerin geçemeyeceği kadar alçak yapıldığını ve bunun toplu taşıma kullanan yoksul kesimi parklardan uzak tutmayı amaçladığını ileri sürmüştür (Winner, 1980). Bernward Joerges bu anlatının tarihsel dayanaklarını sorgulamıştır (Joerges, 1999). Köprülerin bilinçli bir dışlama aracı mı yoksa dönemin olağan uygulaması mı olduğu tartışmalıdır.

## Sonuca Bakmak

Niyet çoğu zaman bilinemediği için, daha güvenilir soru şudur: bu tasarım kimi içeride, kimi dışarıda bırakmaktadır. Bu soru niyet kanıtı gerektirmez ve gözlemle cevaplanabilir.

## Sonuç

"Yasak olmayan serbesttir" ilkesi, özgürlüğün yalnızca bir kısmını anlatır. Bir kişinin fiilen ne yapabildiği, yasalardan çok içinde yaşadığı ortamın yapısına bağlıdır. Özgürlük üzerine düşünürken yalnızca yasa metinlerine bakmak, sınırların büyük bölümünü görünmez bırakır.

Tasarım yapan herkes, farkında olsun ya da olmasın, kural koyar. Bir form hazırlayan memur, bir bina çizen mimar ve bir arayüz tasarlayan yazılımcı aynı konumdadır. Bu durum tasarımcıya, kimin dışarıda kaldığını sorma sorumluluğu yükler.

Çerçevenin sınırları vardır. Her tasarım birilerini dışarıda bırakır; hiçbir sınır koymayan bir tasarım mümkün değildir. Bu yüzden asıl soru sınırın bulunup bulunmadığı değil, gerekçesinin açık olup olmadığı ve değiştirilmesinin mümkün olup olmadığıdır. Ayrıca her fiilî sınırı bir iktidar ilişkisi olarak okumak yanıltıcıdır; bir kısmı yalnızca kaynak kısıtının ya da fiziksel zorunluluğun sonucudur.

Açık kalan sorular şunlardır: Fiilî düzenleyicilere karşı itiraz yolu nasıl kurulabilir. Hangi tasarım kararları kamusal denetime tabi olmalı, hangileri tasarımcının takdirine bırakılmalıdır. Miras kalmış bir yapının değiştirilme maliyetini kim üstlenmelidir.

## Kaynaklar


- Bowker, G. C. ve Star, S. L. (1999). *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. MIT Press.
- Brignull, H. (2010). *Dark Patterns*. darkpatterns.org.
- Campbell, D. T. (1979). Assessing the Impact of Planned Social Change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1).
- Criado Perez, C. (2019). *Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men*. Chatto & Windus.
- David, P. A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. *American Economic Review*, 75(2).
- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.
- Joerges, B. (1999). Do Politics Have Artefacts? *Social Studies of Science*, 29(3).
- Johnson, E. J. ve Goldstein, D. (2003). Do Defaults Save Lives? *Science*, 302(5649).
- Katz, M. L. ve Shapiro, C. (1985). Network Externalities, Competition, and Compatibility. *American Economic Review*, 75(3).

- Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. Basic Books.
- Liebowitz, S. J. ve Margolis, S. E. (1990). The Fable of the Keys. *Journal of Law and Economics*, 33(1).
- Thaler, R. H. ve Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
- Winner, L. (1980). Do Artifacts Have Politics? *Daedalus*, 109(1).